m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0039681.16-03-2023

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE

DIVISIONE VII – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Ai destinatari in elenco allegato

Oggetto: ID 7/3017 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO"
Proponente: Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S.
Area a verde Ovest SP Statte. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 16 del 27/01/2021. Trasmissione relazione di vali dazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021.
Indizione conferenza di servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242, comma 13-ter, e 252;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra l'altro, l'intervento relativo al sito di Taranto quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 gennaio 2000 con il quale è stato istituito e perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto";

Visto il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia

ID Utente: 1150
ID Documento: USSRI_07-1150_2023-0097
Data stesura: 16/03/2023

Firmato digitalmente in data 16/03/2023 alle ore 10:01

e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'articolo 2, comma 1, dispone che "il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica";

Visto il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che all'articolo 4 prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti al n. 151, del 4 febbraio 2022, recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica;

Visto il decreto direttoriale n. 269 del 22/12/2021 recante "*Definizione del modello di istanza da compilare per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica e dei contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare, relativi ad aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale*", pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica al seguente link https://www.mite.it/bonifiche/protocolli-operativi-e-atti-di-indirizzo;

Vista la nota del 1° marzo 2023, acquisita in data 6 marzo 2023 al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al n. 31996, con la quale i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso il documento "Area a verde Ovest SP Statte. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 16 del 27/01/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021";

Vista la nota della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche Divisione VII – bonifica dei siti di interesse nazionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 15 marzo 2023 con protocollo n. 39034 con la quale è stato chiesto al Comune di Statte di esprimersi, nei minimi tempi tecnici necessari, in merito alla destinazione d'uso delle aree per le finalità di cui al Titolo Quinto, Parte Quarta V del d.lgs. n. 152/2006,

è convocata

la Conferenza di Servizi istruttoria asincrona, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90, avente ad oggetto il documento *"Area a verde Ovest SP Statte. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Ti-tolo V. Decreto di approvazione n. 16 del 27/01/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del*

22/12/2021" trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. nota del primo marzo 2023, acquisita in data 6 marzo 2023 al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al n. 31996.

Si precisa che la documentazione utile per i lavori è disponibile per la consultazione sul portale Istituzionale Bonifica di siti contaminati- della scrivente Direzione Generale per il Risanamento Ambientale - al seguente link: bonifichesiticontaminati.mite.gov.it, in corrispondenza dell'ID numerico inserire SIN ID **7** – Area **ID 3017**.

A tal fine, si invitano gli Enti in indirizzo, in riferimento alle relative competenze:

- a richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto Proponente, entro il termine di 20 giorni, con atto adeguatamente motivato, chiarimenti e/o integrazioni documentali, alla documentazione oggetto del presente procedimento. In tal caso, sarà cura della scrivente Amministrazione inviare un'unica richiesta al Proponente, indicando il termine per ottemperare, durante il quale il procedimento è sospeso ai sensi del comma 7, dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990;

- a trasmettere ai sensi dell'art. 252, comma 4, D.lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto in caso di sospensione del procedimento, entro il termine di **45 giorni** dal ricevimento della presente, la relazione istruttoria di competenza (ISPRA e ARPA, nell'ambito del SNPA, per gli aspetti ambientali, e per gli aspetti igienico – sanitari a ISS, INAIL e ASL), avendo cura di esprimersi, nelle relative conclusioni, in termini di valutazione favorevole, eventualmente con prescrizioni, o valutazione non favorevole, e indicare in tal caso, ove possibile, le condizioni e/o modifiche eventualmente necessarie ai fini della valutazione favorevole.

Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica all'indizione della Conferenza di Servizi decisoria mediante la quale l'Amministrazione competente acquisisce le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza

Il Dirigente

Luciana Distaso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Elenco indirizzi

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambientale
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Taranto
protocollo@pec.provincia.ta.it

All'ASL di Taranto
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Taranto
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Statte

Al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

All'ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it

All'INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,

Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

e, pc.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Dott.ssa Donatella Romeo
segreteria.dica@mailbox.governo.it